Obchodní podmínky

Účinné od 10. 11. 2026

1. Prodávající

Jan Kuthan
IČ: 74900722
se sídlem Mariánovice 42, 256 01 Benešov
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, zapsaná v živnostenském rejstříku
Prodávající není plátcem DPH.

Kontakt: e-mail jankuthan@email.cz, telefon +420 736 286 400
Adresa pro doručování písemností, vracení zboží a reklamace je shodná s adresou sídla.

2. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu na adrese jankuthan.cz/eshop (dále jen „e-shop“).
2. Právní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Ustanovení těchto podmínek určená spotřebitelům se nepoužijí na kupující, kteří nakupují v rámci své podnikatelské činnosti.
4. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě; třetím osobám ji nezpřístupňuje.

3. Zboží a cena

1. Prezentace zboží v e-shopu má informativní charakter a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
2. U zboží je vždy uveden popis jeho hlavních vlastností. Je-li zboží vyráběno 3D tiskem, nejde o originální díl výrobce, ledaže je u zboží výslovně uvedeno jinak. Drobné odchylky vzhledu (např. viditelné vrstvy tisku) jsou vlastností této technologie a nejsou vadou.

3. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých a jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.
4. Ke ceně zboží se připočítává cena dopravy, která je uvedena v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Jiné náklady kupující nehradí.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Kupující objednává zboží vyplněním objednávkového formuláře u zboží. Ve formuláři uvede počet kusů, své jméno a příjmení, e-mail, telefon a výdejní místo Zásilkovny. Před odesláním může údaje kdykoli zkontrolovat a opravit.
2. Kupující odesílá objednávku tlačítkem „Objednávka zavazující k platbě“. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající kupujícímu na jeho e-mail zašle potvrzení objednávky spolu s fakturou a těmito obchodními podmínkami v textové podobě.
4. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout, zejména není-li zboží k dispozici nebo zjevně došlo k chybě v ceně. O tom kupujícího bez zbytečného odkladu informuje e-mailem.
5. Náklady na prostředky komunikace na dálku (internet, telefon) si hradí kupující sám a neliší se od běžné sazby.

5. Platební podmínky

1. Kupní cenu včetně ceny dopravy hradí kupující předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře, s variabilním symbolem podle faktury.
2. Kupní cena je splatná do 7 dnů od doručení faktury. Závazek kupujícího zaplatit je splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.
3. Nezaplatí-li kupující kupní cenu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů, kterou mu prodávající poskytne, může prodávající od smlouvy odstoupit.

6. Doprava a dodání zboží

1. Zboží je doručováno prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. na výdejní místo nebo do Z-BOXu, které kupující vybral v objednávce. Zboží je doručováno pouze v rámci České republiky.
2. Prodávající odesílá zboží zpravidla v den připsání platby, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3. O odeslání zásilky a jejím uložení na výdejním místě informuje kupujícího Zásilkovna e-mailem nebo SMS. Kupující je povinen převzít zboží v úložní době výdejního místa.

4. Nepřevezme-li kupující zásilku, má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s doručením a vrácením zásilky. Zaplacená kupní cena za zboží bude kupujícímu po odečtení těchto nákladů vrácena.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Je-li zásilka při převzetí zjevně poškozena, doporučujeme kupujícímu poškození zkontrolovat a sepsat na výdejním místě záznam, případně zásilku nepřevzít.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, ne však dříve, než zaplatí kupní cenu.

7. Odstoupení od smlouvy

1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy převzal zboží (při dodání více kusů v několika zásilkách ode dne převzetí poslední dodávky). Lhůta je zachována, odešle-li kupující oznámení o odstoupení před jejím uplynutím.
2. Odstoupení lze oznámit jakýmkoli jednoznačným prohlášením, nejlépe e-mailem na jankuthan@email.cz nebo dopisem na adresu sídla. Kupující může využít vzorový formulář v příloze těchto podmínek, není to však jeho povinností. Prodávající kupujícímu přijetí odstoupení bez zbytečného odkladu potvrdí.
3. Kupující zašle nebo předá zboží prodávajícímu na adresu sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.
4. Prodávající vrátí kupujícímu do 14 dnů od odstoupení všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (v nejlevnější nabízené výši), a to stejným způsobem, jakým je přijal, tedy převodem na účet, z něhož byla platba odeslána, nebo na jiný účet, který kupující uvede. Prodávající není povinen vrátit peníze dříve, než obdrží zboží zpět nebo než kupující prokáže, že je odeslal.
5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo nakládáním se zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající je oprávněn nárok na náhradu takto vzniklé škody započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, například zboží vyrobeného na objednávku v jiné barvě nebo provedení, než je nabízeno v e-shopu.

8. Práva z vadného plnění (reklamace)

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že odpovídá popisu v e-shopu, je vhodné k účelu uvedenému prodávajícím a odpovídá ujednanému množství.

2. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající za vadu, která se na zboží projeví jako vada do dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje.
3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávnou montáží, nevhodným použitím, mechanickým poškozením po převzetí nebo použitím zboží k jinému účelu, než pro který je určeno.
4. Reklamaci uplatní kupující u prodávajícího e-mailem na jankuthan@email.cz nebo písemně na adrese sídla. Uvede číslo objednávky nebo faktury, popis vady a zvolený způsob vyřízení; připojí fotografie vady, jsou-li k dispozici. Je-li to k posouzení vady nutné, zašle zboží na adresu sídla.
5. Kupující může požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo opravou, ledaže je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Nelze-li vadu takto odstranit, prodávající odstranění odmítne, vada se projeví opakovaně, je podstatným porušením smlouvy nebo je zřejmé, že ji prodávající neodstraní v přiměřené lhůtě či bez značných obtíží, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Pro nevýznamnou vadu nelze od smlouvy odstoupit.
6. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení kupující požaduje. Reklamaci vyřídí, je-li kupující spotřebitelem, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě, a o vyřízení vydá potvrzení s uvedením data a způsobu vyřízení, případně s odůvodněním zamítnutí.
7. Je-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním, zejména nákladů na zaslání zboží.

9. Mimosoudní řešení sporů a dozor

1. Stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím e-mailu jankuthan@email.cz.
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: coi.gov.cz/informace-o-adr.
3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.gov.cz). Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění; dozor v rozsahu živnostenského oprávnění vykonává příslušný živnostenský úřad.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající může tyto obchodní podmínky měnit. Na smlouvu se vždy použije znění účinné v okamžiku odeslání objednávky.
2. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení.
3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 11. 2026.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář můžete zaslat e-mailem nebo poštou.

Adresát: Jan Kuthan, IČ: 74900722, Mariánovice 42, 256 01 Benešov, e-mail: jankuthan@email.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
.....

Datum objednání / datum obdržení: .....

Číslo objednávky: .....

Jméno a příjmení spotřebitele: .....

Adresa spotřebitele: .....

E-mail, telefon: .....

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: .....

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):
.....

Datum: .....